PROYECTO DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

GENDARMERÍA NACIONAL		
Nro Unidad Operativa de Compras: 37/00		
Nombre UOC-IN: Departamento Contrataciones		
Domicilio: Avda. Antártida Argentina N° 1480- 3er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Correo Electrónico: dpto-contrataciones@gendarmeria.gob.ar		
Teléfono: (011) 4114-3603 / 4310-2703		
Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA	N° PROCESO COMPRAR	37-0089-LPU26
Clase: De Etapa Única Nacional.		
Modalidad: SIN MODALIDAD		
Acepta prorroga: No		
N° de Expediente: EX-2026-37906314-APN-DIRSAF#GNA		
Rubro Comercial: ARTICULOS DEL HOGAR		
Objeto: “ADQUISICIÓN DE “TERMOTANQUES DE 300 LITROS A GAS, PARA LA ESCUELA DE SUBOF “CABO RAUL REMBERTO CUELLO”		
Costo del Pliego: Sin valor		

RETIRO DE PLIEGOS

En el sitio web: https://comprar.gob.ar

ANEXOS

ANEXOI: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO II: PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA.
(*)ANEXO III: DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR.
(*)ANEXO IV: DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD.

(*) *Anexos de confección y presentación obligatoria*

CLÁUSULAS PARTICULARES

1. OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a la LICITACIÓN PUBLICA tiene por objeto la **"ADQUISICIÓN DE TERMOTANQUES DE 300 LITROS A GAS, PARA LA ESCUELA DE SUBOF "CABO RAUL REMBERTO CUELLO"**

2. NORMATIVA APLICABLE

Son aplicables al presente procedimiento de selección:

a) Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, instituido por Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
b) Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Decreto Nº 1030/16.
c) Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 62 – E/2016 de la ONC.
d) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por Disposición Nº 63 – E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización (Texto actualizado mediante DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).
e) Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO, aprobado por Disposición Nº 64 – E/2016 de la ONC.
f) Manual de Procedimientos para las Contrataciones que se gestionen en Compr.AR (Disposición ONC N° 65/2016).
g) Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:
    - Ley 17.250 – Sistema Único de Seguridad Social.
    - Ley 19.549 – Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
    - Ley 19.550 – Ley General de Sociedades.
    - Ley 20.091 – Entidades de Seguro y su Control.
    - Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.
    - Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.
    - Ley 24.156 – Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
    - Ley 25.300 – Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
- Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188/99.
- Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública N° 27.275/2016 y modificatorios.
- Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72.
- Decreto 202/2017 – Declaración Jurada de Intereses.
- Decreto Nº 1075/01 – Participación de MIPyMEs en las Contrataciones del Estado.
- Decreto Nº 1600/02 – Reglamentación Ley 25.551.
- Decreto Nº 1344/07 – Reglamento de la Ley de Administración financiera
- Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.
- Decisión Administrativa Nº 344/1997 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
- Resolución Nª 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio de Hacienda.
- Resolución N° 11-E/17- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Resolución SIGEN 36/17 y modificatorias.
- Decreto Nº 666/24. Modificación Decreto Nº 1030/16-Regimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
- Comunicaciones de la Oficina Nacional de Contrataciones, publicadas en la sección normativas, del sitio web del Sistema COMPR.AR. o en el que en el futuro lo remplace.

3. NOTIFICACIONES

(Artículo 4° Anexo I de la Disposición ONC 65/2016 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Todas las notificaciones se realizarán válidamente a través de la difusión en COMPR.AR cuyo sitio de internet es https://comprar.gob.ar/ o el que en el futuro lo reemplace.

Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descripto, se realizará válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo

7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.
Se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7 Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16; Artículo 2 del Anexo I de la Disposición N° 62 de la Oficina Nacional de Contrataciones; Artículo 8° del Anexo I de la Disposición ONC N° 63/2016 y Artículo 4° Anexo I de la Disposición ONC 65/2016).

4. VISTA Y RETIRO DEL PLIEGO

(Artículo 48 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y artículo 19 del Anexo I a la Disposición ONC N° 62/16)

Los interesados podrán consultar o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de manera gratuita desde el sitio de internet COMPR.AR - Portal de Compras Públicas de la República Argentina (comprar.gob.ar) o el que en el futuro lo reemplace; asimismo, no será requisito para presentar ofertas haber descargado los pliegos del sitio de internet, pero quienes no los hubiesen descargado no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

Cualquier persona interesada puede tomar vista del expediente electrónico en la Unidad Operativa de Contrataciones del Servicio Administrativo Financiero Sito en Av. Antártida Argentina N° 1480, 3er Piso, días hábiles en el horario de 08:00 a 13:00 Hs, o en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace.

En oportunidad de retirar, o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente, nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

5. CONSULTAS AL PLIEGO Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS

(Art 49 Decreto 1030/16 y Art 10 y 11 de la Disposición ONC N° 63/16).

Las consultas atinentes al PByCP sólo podrán efectuarse a través de COMPR.AR; asimismo, en ningún caso se responderán consultas telefónicas ni las que fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, así como tampoco serán contestadas las que se presenten fuera de término.

La Unidad Operativa de Contrataciones se reserva el derecho de no responder aquellas consultas que no se refieran al Pliego, las consultas redundantes o cuya respuesta se deduzca fácilmente de la lectura e interpretación.

Para efectuar consultas al pliego de bases y condiciones particulares, el proveedor deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR.; para ello, los interesados deberán haber cumplido previamente con el procedimiento de registración y autenticación como usuarios externos de dicha plataforma electrónica.
La Unidad Operativa de Contrataciones, además de la publicidad que corresponda según la normativa general, difundirá en el COMPR.AR las circulares aclaratorias y las modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a consultas, en este último caso sin indicar el autor de la consulta.

- Las consultas deberán ser efectuadas hasta TRES (03) DÍAS hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, como mínimo.

6. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

(Art. 13,14 y 15 Disposición ONC N° 63/16)

Las ofertas se deberán presentar mediante la utilización de los formularios electrónicos disponibles en COMPR.AR, sólo se admitirán las ofertas presentadas por medio de la referida plataforma electrónica; asimismo, la confirmación de la oferta electrónica del aludido sistema o el que en el futuro lo reemplace, significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente.
En ningún caso el oferente podrá alegar el mal funcionamiento de la plataforma electrónica o errores en COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto a la interacción con referido sistema.

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para confirmarla en COMPR.AR; por ello, la edición de una oferta sin que sea confirmada nuevamente en forma previa a la apertura equivaldrá al retiro de la misma.

7. MANTENIMIENTO DE OFERTA

(Art. 54 Decreto 1030/16 y Art. 17 Disposición ONC N° 63/16)

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura, dicho plazo se renovará en forma automática por un lapso igual a la inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Para el computo de los plazos, deberá tenerse presente que el día de la apertura se computará dentro del plazo de mantenimiento y la prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) MESES desde la fecha de apertura; asimismo, el oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período o que la mantiene por una determinada cantidad de períodos.

Desde la notificación del acto de adjudicación el oferente no podrá desistir de su oferta por un lapso de DIEZ (10) días hábiles, tiempo con que contará el Organismo Contratante para perfeccionar el contrato.

8. REQUISITOS DE LAS OFERTAS

(Artículo 55 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y Artículo 18 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63 – actualizado CGEOR-2024-20-APN-ONC#JGM)

MONEDA DE COTIZACIÓN:

Las propuestas deberán cotizarse en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en Moneda Nacional no podrán referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. (Conforme artículo 58 del Anexo aprobado mediante el Decreto 1030/16).

El Oferente deberá indicar claramente en los casos que efectúe oferta alternativa. En todos los casos deberá existir una oferta base. No se aceptarán propuestas variantes.

Se deberá presentar las declaraciones correspondientes e individualizar la garantía de mantenimiento de oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, a tales efectos.
El único domicilio válidos del oferente será el informados/constituido en el Sistema COMPR.AR.

Lo oferentes deberán completar y vincular junto la oferta los “Anexos de Confección y presentación Obligatoria”, que integran al presente llamado.

“Declaración Jurada de Intereses” prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado “Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17” con la descripción “#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021)

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento: (Ver Anexo II).

FOLLETERIA

El oferente deberá presentar en conjunto con la oferta la documentación técnica necesaria que permita evaluar del bien ofertado todas sus características técnicas y prestaciones. La documentación deberá ser emitida oficialmente por parte del

fabricante y en español, en donde se detalle modelo y marca del mismo, debiendo ser de fácil lectura y NO deberá formar parte de un folleto comercial que presente múltiples productos. Si así lo considerase necesario podrá adjuntar planos, descripción de componentes, materiales constructivos y todo detalle que permita diferenciar de manera correcta lo ofertado. Será esencial que la folletería y/o documentación presentada contenga la totalidad de los aspectos solicitados en el punto B de la presente especificación técnica.

9. CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL OFERENTE

(Artículos 27 y 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Artículo 18° Disposición ONC Nº 63/2016).

Podrán contratar con la Administración Nacional los oferentes que cumplan con los siguientes requisitos:

1- Ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse. La persona humana es aquella que puede contraer obligaciones válidas y su categorización de Actividades Económicas ante la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), deberá corresponder o resultar afín con el objeto contractual del procedimiento en el que se presente; asimismo, la persona jurídica es aquella que tiene capacidad para obligarse cuando el objeto social plasmado en el respectivo contrato, estatuto o documento constitutivo, debidamente inscripto en el registro correspondiente, comprenda al objeto del procedimiento de selección de que se trate.

2- Encontrarse inscripta en SIPRO y con estado “INSCRIPTO” en oportunidad de emitirse el dictamen de evaluación.

3- No estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios o contempladas en normas especiales; tales como:

- En virtud de la modificación introducida por el Artículo 45 de la Ley Nº 26.940 al Artículo 28 del Decreto delegado Nº 1.023/01, concordante con el Art. 66 inciso b) del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16; NO deberá encontrarse inscripto en el REPSAL; ésta condición será verificada por la Institución en la Etapa de Evaluación.

- El Oferente deberá contar con la habilidad para contratar con la Administración Nacional en los términos del inciso f) del Art. 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01, sus modificatorias y complementarios, situación que será verificada por la Institución, en virtud de lo establecido en la Resolución General Nº 4164 –E/17.

- Las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, deberán implementar un programa de integridad adecuado, como condición necesaria para poder contratar con el Estado nacional, cuando así corresponda, en los términos y con los alcances establecidos en los

artículos 22 a 24 de la Ley Nº 27.401 y en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 277/18.

• Frente a la imposibilidad material de verificar las causales de inhabilidad contempladas en los incisos f) y h) del Artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios, por tratarse de proveedores extranjeros carentes de CUIT, se reputarán hábiles para contratar con la presentación de la Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Nacional, siempre y cuando no se verifique lo contrario por cualquier medio.

10. GARANTÍAS

(Artículos 78 al 80 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

Clases de garantía. (Artículo 78 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016)

- De Mantenimiento de Oferta, CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En la oferta presentada a través del "COMPR.AR", el oferente individualizará la garantía de mantenimiento de la oferta mediante los datos que requiera el sistema.

  Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentada entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en el Departamento de Contrataciones sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er Piso de 08:00 a 13:00 horas, días hábiles. Caso contrario la oferta será desestimada.

  En todos los casos, la garantía de mantenimiento de la oferta deberá ser constituida con anterioridad al acto de apertura de ofertas, por el plazo inicial de mantenimiento de oferta y sus eventuales renovaciones.

- De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de

recibida la orden de compra o de la firma del contrato; asimismo, cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente, deberá ser presentado dentro de dicho plazo, en el Departamento de Contrataciones sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er Piso de 08:00 a 13:00 horas, días hábiles.

- De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.
- Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación, en el Departamento de Contrataciones sito en Av. Antártida Argentina 1480, 3er Piso de 08:00 a 13:00 horas, días hábiles,
- Para el resto de los supuestos previsto en el Articulo N° 39 del PByCG, el importe de la garantía de impugnación será de: **ONCE (11) MÓDULOS.**
- En licitaciones y concursos de etapa múltiple o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo, por la jurisdicción o entidad contratante, en el PByCP.

Moneda de la garantía: Se regirá a tenor del Artículo 79 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

Formas de constitución de garantías: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el Artículo 46 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63/16; asimismo, La garantía que se instrumente mediante un pagaré deberá ceñirse a las siguientes pautas:

I) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes.

II) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y número de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose además los datos que figuran en los formularios usuales.

III) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz.

IV) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior;

IV) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado “a la vista”.

V) Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

Excepciones a la obligación de presentar garantías: la presente cláusula se rige por lo dispuesto en el ARTÍCULO N° 80 del Decreto Nº 1030/2016, Artículo 113, Disposición ONC 62/2016 y Artículo 47 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63/16.

No obstante, lo dispuesto, todos los Oferentes, Adjudicatarios o Cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, a requerimiento del organismo contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de efectuado el pago.

11. APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA

(Artículo 27, Disposición ONC Nº 63/2016)

La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar, o el que en el futuro lo reemplace, en la hora y fecha establecidas en el cronograma previsto para el procedimiento.
En los casos en que la fecha de apertura prevista recaiga en un día inhábil, el acto de apertura tendrá lugar el día y hora establecidos en la plataforma electrónica, asimismo, sólo las ofertas confirmadas en tiempo y forma quedarán registradas en el acto de apertura de ofertas.

En caso de producirse una interrupción general del sistema electrónico de contrataciones, debidamente comprobada y verificada por la ONC, que afecte el normal desenvolvimiento de la apertura, el acto tendrá lugar el día que fije la ONC en la comunicación que dicte al efecto. Los organismos contratantes no deberán emitir una circular de prórroga de fecha de apertura en los procedimientos.

12. CRITERIO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

(Artículos 72 y 73 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, Artículo 15 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y Art. 34 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 63/16).

Forma de evaluación

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la Institución, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, el costo del ciclo de vida, el valor por dinero.

La oferta más conveniente será aquella que permita obtener un mayor valor por el dinero, lo que implica una mejor utilización de los recursos públicos comprometidos, equilibrando los principios que deben aplicarse en los procedimientos y optimizando la relación calidad-precio. Lo que comprende no sólo el precio de un bien o servicio, sino elementos que están asociados a los costos de la compra, uso, mantenimiento y fin de la vida útil del bien o servicio.

Se podrá adjudicar aun cuando se hubiera presentado una sola oferta, que cumpla los requisitos exigidos en el presente llamado y su precio resulte normal en plaza.

Comunicación del dictamen

El dictamen de evaluación de las ofertas se difundirá a través de COMPR.AR, dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos de emitido. A partir del día hábil administrativo siguiente a la difusión del Dictamen de Evaluación en la aludida plataforma electrónica se tendrá a éste, por notificado.

Impugnaciones al dictamen de evaluación (Artículo 73 Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y Artículo 38 del PUBCG)

El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado por los oferentes dentro de los TRES (3) días hábiles de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días hábiles de su difusión en el sitio web del Sistema COMPR.AR.

Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sito de internet es https://www.comprar.gob.ar, o que en el futuro lo reemplace, constituyendo la garantía correspondiente.

Cuando la garantía no fuera electrónica, deberá ser individualizada en la impugnación que se haya ingresado, a través de COMPR.AR mediante los datos

que requiera el sistema y; el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación y con sujeción a lo estipulado en el presente PByCP.

13. ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL ACUERDO

(Artículo 41 Anexo I de la Disposición ONC Nº 63/16)

El acto administrativo de finalización del procedimiento será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos posteriores al dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace.
A través del dictado del respectivo acto administrativo de finalización del procedimiento de selección se aprobará lo actuado, cuando así corresponda, y según el caso, se declarará desierto, cuando no se presentaren ofertas o fracasado, cuando se desestimen ofertas por resultar inadmisibles o sean excluidas del orden de mérito por inconvenientes; se dejará sin efecto el procedimiento o alguno de los renglones; o bien se adjudicará total o parcialmente.
La notificación de la orden de compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato.

14. ENTREGA Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Forma de entrega
LA ENTREGA SERÁ: TOTAL

Lugar y fecha de entrega

Lugar de Entrega: Subdirección de Intendencia de Gendarmería Nacional – Depósito de Muebles, sito en Av. Gendarmería Nacional N° 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, **días hábiles administrativos** en el horario **de 08:00 a 13:00 horas.**

El plazo de entrega será dentro de los TREINTA (30) días hábiles contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha del perfeccionamiento del contrato. El costo que demande el traslado de los efectos adquiridos, hasta el lugar designado para su entrega estará a cargo del adjudicatario.

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la jurisdicción o entidad contratante admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante, la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

15. PENALIDADES Y SANCIONES

Las penalidades y sanciones se regirán por lo establecidos en el Artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/01; Artículos 102 a 110 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y Artículo 62 Anexo I de la Disposición ONC Nº 63/16.

16. FACTURACIÓN Y PAGO

(Artículos 90 al 92 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y Artículos 56 y 57 Artículo 62 Anexo I de la Disposición ONC Nº 63/16).

LA FACTURACIÓN SERA: TOTAL.

Si correspondiera la aplicación de penalidades pecuniarias, éstas se harán efectivas sobre facturas al cobro, de conformidad con lo establecido en el Artículo 104 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

Las facturas deberán ser confeccionadas de conformidad con los requisitos exigidos por el A.R.C.A., y presentadas luego de otorgada la recepción definitiva, teniendo presente los siguientes recaudos:

a) Emitirse a favor del Organismo contratante (CUIT 30-54669426-3), mencionando en el cuerpo del comprobante el número y ejercicio de la Orden de Compra respectiva y el número de expediente del procedimiento en particular, para su identificación.
b) Presentarse una vez recibida la conformidad de la recepción del bien/servicio, en la forma y en el lugar indicado la Orden de Compra respectiva.
c) A los efectos tributarios se indicará en la respectiva Orden de Compra la condición ante el impuesto respectivo.

d) Las oficinas encargadas de liquidar y pagar las facturas actuarán sobre la base de la documentación que se tramite internamente y los certificados expedidos con motivo de la conformidad de la recepción.

e) En todos los casos los comprobantes de pago deberán emitirse de conformidad con los requisitos exigidos por el ARCA.

Plazo de pago

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día siguiente al de la entrega de las mismas en la forma y lugar indicados en la respectiva orden de compra. Sin perjuicio de esto, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

Moneda de pago

Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARÍA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Beneficiarios de pago

Los beneficiarios de pago del Estado Nacional podrán consultar las órdenes de pago emitidas hasta su cancelación a través del Sistema Electrónico de Consultas y Seguimiento de Pagos “e-Prov” o el que en el futuro lo reemplace; para ello, el interesado deberá acceder al portal https://eprov.mecon.gov.ar/eprov/login con su correspondiente clave fiscal, siguiendo las instrucciones establecidas por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN (TGN).

17.ORDEN DE PRELACIÓN

(Artículo 2 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016 y Artículo 2° Disposición ONC 62/16).

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del presente reglamento.

d) El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f) El presente pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

18. CUESTIONES JUDICIALES

(Artículo 54 del Anexo II de la Disposición ONC Nº 63 –E/16)

El Organismo Contratante, los Oferentes y el eventual Adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL cuya jurisdicción abarque el domicilio asiento del organismo contratante, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ORDEN	N° Catálogo			Descripción	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
	IPP	Clase	Ítem			
1	4.3.7-27.18			TERMOTANQUES; CAPACIDAD: 300 L, REVESTIMIENTO INTERIOR: ACERO INOXIDABLE, REVESTIMIENTO INTERNO: ACERO INOXIDABLE **CONFORME ESPECIFICACIÓN TECNICA: IF-2026-88599630-APN-DINAPOYO#GNA**	UNIDAD	3

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	DIVISION INVESTIGACION Y DESARROLLO
		ORPRO: SUBINTE
Anexo N°	**TERMOTANQUE A GAS DE 300 LITROS**	**Condición:** NUEVO/SIN USO

A. OBJETO:

1. La Presente Especificación Técnica establece las exigencias que debe satisfacer el efecto de mención cuya función es satisfacer las necesidades del despliegue Institucional.

B. CARACTERISTICAS TECNICAS

1. El efecto de mención deberá ser de características geométricas tipo cilíndrica, de reconocidas marcas y en calidad constructiva adecuadas a las normativas vigentes en el país.

a. Capacidad: 300 litros o superior.
b. Altura: 2000mm como máximo.
c. Diámetro exterior: 700mm como máximo.
d. Peso (máx. en vacío): 200 kg como máximo.
e. Consumo: 55000 kcal/h como máximo.
f. Tipo de aislación: lana de vidrio o superior.
g. Material principal: interior (recipiente contenedor de agua) en acero de alta resistencia, con tratamiento doble en esmalte porcelanizado o acero inoxidable.
h. Ánodo de sacrificio: 3 como mínimo.
i. Encendido piezoeléctrico: Si
j. Tipo de Quemadores: acero inoxidable.
k. Sensor de sobretemperatura: Si
l. Sistema de seguridad de apagado: Si
m. Salida de gases: Si (en parte superior).
n. Capacidad de recuperación: 1500 litros / hora como mínimo.
o. Válvula de sobrepresión o alivio: Si
p. Válvula de drenaje: Si
q. Disposición de conexiones de agua: superior.
r. Apto para colocación de bomba presurizadora: Si
s. Tipo de clase energética: A o superior
t. Tipo de alimentación: Gas Natural.
u. Línea: de Pie (las cuales deben venir instaladas en el equipo de fábrica).
v. Posibilidad de conexión en paralelo con equipos iguales: si, dicha información deberá ser descripta en el manual de usuario.

REPUBLICA ARGENTINA
GENDARMERÍA NACIONAL

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"

C. CONDICIONES PARTICULARES

DOCUMENTACION TECNICA

1. El oferente deberá presentar en conjunto con la oferta la documentación técnica necesaria que permita evaluar del bien ofertado todas sus características técnicas y prestaciones.
   La documentación deberá ser emitida oficialmente por parte del fabricante y en español, en donde se detalle modelo y marca del mismo, debiendo ser de fácil lectura y NO deberá formar parte de un folleto comercial que presente múltiples productos.
   Si así lo considerase necesario podrá adjuntar planos, descripción de componentes, materiales constructivos y todo detalle que permita diferenciar de manera correcta lo ofertado.
   Será esencial que la folletería y/o documentación presentada contenga la totalidad de los aspectos solicitados en el punto B de la presente especificación técnica.

RECEPCION FINAL

2. **Embalaje:** Original, que permita el correcto traslado del efecto garantizando su integridad.

3. **Rotulo:**

   - Gendarmería Nacional
   - Tipo y Nro de Contratación
   - Orden de compra Nro
   - Razón Social
   - Denominación del efecto
   - Cantidad de efectos

4. **Análisis de recepción final**

   En caso de considerarse necesario en organismos privados o públicos acreditados, serán de carácter destructivo. Todos los gastos serán por cuenta y cargo del oferente.

5. **Garantía:**

   El Efecto deberá ser nuevo y sin uso. Con garantía escrita a nombre de Gendarmería Nacional, mínima de UN (1) año, por defectos de fabricación, vicios ocultos, o cualquier otra anomalía que perjudique o modifique su normal uso.
   En estos casos deberá operarse el cambio de dichos efectos quedando a cargo del proveedor los costos que dicha reparación genere.

Fernando Matias Niez
Primer Alférez
Diseñador Industrial
DIV. INVESTIGACION Y DESARROLLO

IF-2026-88599630-APN-DIN[illegible]GNA

Página 2 de 2

ANEXO II

PLANILLA DE FUNCIONARIOS CON COMPETENCIAS

AUTORIZACIÓN	DATOS DEL FUNCIONARIO	ADJUDICACIÓN	DATOS DEL FUNCIONARIO
Jefe de Gendarmería Nacional	Nombre y Apellido: Claudio Miguel BRILLONI Jerarquía: Comandante General DNI: 14.558.846	Jefe de Gendarmería Nacional	Nombre y Apellido: Claudio Miguel BRILLONI Jerarquía: Comandante General DNI: 14.558.846
Subjefe de Gendarmería Nacional	Nombre y Apellido: Aníbal Ariel BRONZETTI Jerarquía: Comandante General DNI: 20.450.652	Subjefe de Gendarmería Nacional	Nombre y Apellido: Aníbal Ariel BRONZETTI Jerarquía: Comandante General DNI: 20.450.652
Director del Servicio Administrativo Financiero	Nombre y Apellido: Héctor Hernán VALENZUELA Jerarquía: Comandante Mayor DNI: 23.438.150	Director Nacional de Apoyo	Nombre y Apellido: Víctor Hugo de Jesús Ocampo Jerarquía: Comandante General DNI: 17.485.639
En ausencia del Director del Servicio Administrativo Financiero, firmará el Subdirector del Servicio Administrativo Financiero	Nombre y Apellido: Antonio Martin CANAVERI Jerarquía: Comandante Mayor DNI: 24.592745	Director del Servicio Administrativo Financiero	Nombre y Apellido: Héctor Hernán VALENZUELA Jerarquía: Comandante Mayor DNI: 23.438.150

_____

FIRMA Y ACLARACIÓN

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL

Cuit :	
Razón Social, Denominación o Nombre completo :	

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DECRETO 1023/2001

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) (Inciso derogado por Art. 19 de la Ley N° 25.563 B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación.)

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y provisionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

Firmado por GENDARMERIA NACIONAL
IF-2026-92375554-APN-DIRSAF#GNA

FIRMA :	
ACLARACIÓN :	
LUGAR Y FECHA :	

ANEXO IV

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

Cuit :	
Razón Social, Denominación o Nombre completo :	

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1.030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO 1.030/2016

ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes

han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) “Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO MUNDIAL y/o del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO por prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas, apropiación indebida, y/o por cualquier otra causal prevista para la integración de esas listas, serán inelegibles mientras subsista dicha condición. Al momento de evaluar las ofertas las jurisdicciones y entidades contratantes deberán verificar que los oferentes no se encuentren incluidos en las listas de inhabilitados referidas”.

ACLARACIÓN :

LUGAR Y FECHA :

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

Número: PLIEG-2026-92375517-APN-DIRSAF#GNA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 22 de Septiembre de 2026

Referencia: PByCP ADQ. TERMOTANQUES (2° llamado)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.22 13:22:46 -03:00

HECTOR UBALDO COSTABEL
Comandante Mayor
Dirección del Servicio Administrativo Financiero
Gendarmería Nacional Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.22 13:22:47 -03:00